



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., будинок 48, тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua

КОД ЄДРПОУ 01996272

26.12.23 № 7446/04

Заступнику начальника
Управління патрульної поліції
у Львівській області
Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України
Володимиру СТРУКУ

Адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ» на Ваш запит від 01.12.2023р. № 23772/41/12/02-2023 про надання інформації повідомляє наступне.

Вимога, щодо надання інформації про учасників дорожньо – транспортних пригод, які перебували в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції згідно поданої у запиті таблиці за період з вересня по листопад 2023 порушує їх права та суперечить чинному законодавству України, а саме:

- відповідно до ст. 40 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" лікарською таємницею вважається інформація про хворобу, медичне обстеження, огляд і результати, інтимну й сімейну сторони життя громадянина, яка стала відома медичним працівникам й іншим особам у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків і ці відомості не можуть бути розголошені, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Правила розпорядження даними, які становлять лікарську таємницю також задекларовані на міжнародному рівні, зокрема у:

- Женевській декларації Всесвітньої медичної асамблеї, прийнятій на 2ій Генеральній Асамблеї Всесвітньої медичної асоціації (вересень 1948 року);
- Міжнародному кодексі медичної етики, прийнятому 3ю Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (жовтень 1949 року);
- Положенні про захист прав та конфіденційності пацієнта, прийнятому 45ю Всесвітньою медичною асамблеєю (жовтень 1993 року);

- у відповідності до ст.32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди;

- п.1 ст.286 Цивільного кодексу України гарантує фізичним особам право на таємницю не лише про стан їх здоров'я, але і на відомості одержані при їх огляді та про сам факт звернення за медичною допомогою;

- ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» - заборонено поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних.

Відповідно п.3.6. Етичного кодексу лікаря України кожен пацієнт має право на зберігання особистої таємниці.

Враховуючи вищенаведене, адміністрація КНП «Золочівська ЦРЛ» не може надати запитувану у запиті інформацію.

Директор
КНП «Золочівська ЦРЛ»



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ